



PUTUSAN

No. 3150/Pid.B/2017/PN. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI KUSUMA Bin MATMUDJI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing I/3, Surabaya ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta (Kuli Bangunan) ;
Pendidikan : S T M ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2017 No.3150/Pid.B/2017/PN.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2017 No. 3150/Pid.B/2017/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 6 (enam) buah Jam Tangan berbagai merk
 - o 1 (satu) buah TV Merk LG 1 (satu) buah DVD Merk Polytron Dikembalikan kepada saksi ROHMATTULLAH
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white - read No. Pol 6036 FV An. SUSANTI RAHAYU Alamat Gubeng Kertajaya 2 KA /15 Surabaya Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI**, pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu / tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** sedang nongkrong di Warung Giras bertempat di Jalan Randu dekat SMP YP 13 Surabaya kemudian sekitar waktu tengah malam terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** bermaksud kembali / pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol L-6036-FV melalui Jalan Sidotopo Wetan dimana pada saat terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melintas / melewati rumah saksi Rohmattullah beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melihat pintu rumah saksi Rohmattullah dekat garasi tidak tertutup kemudian timbul niat terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menaruh sepeda motor tersebut berada di halaman rumah saksi Rohmattullah, kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** masuk ke halaman rumah saksi Rohmattullah dengan cara menaiki / meloncat pagar rumah $\pm$ 2 meter setelah terdakwa berhasil menaiki / meloncat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Rohmattullah, selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menuju pintu rumah dekat garasi yang terlihat tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** masuk kedalam rumah.
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melihat ada lemari yang terletak disalah satu kamar di rumah saksi Rohmattullah



kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** membuka paksa almari tersebut, setelah berhasil membuka almari terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** mengambil barang – barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil mengambil 6 (enam) Jam tangan berbagai merek tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** keluar kamar dan menuju ke Ruang Tamu dan mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menaruh barang – barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat

- Bahwa kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** yang mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi **ROHMATTULLAH**, saksi **ROHMATTULLAH** merasa dirugikan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI**, pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** sedang nongkrong di Warung Giras bertempat di Jalan Randu dekat SMP YP 13 Surabaya kemudian sekitar waktu tengah malam terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** bermaksud kembali / pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol L-6036-FV melalui Jalan Sidotopo Wetan dimana pada saat terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melintas / melewati rumah saksi Rohmattullah beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melihat pintu rumah saksi Rohmattullah dekat garasi tidak tertutup kemudian timbul niat terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menaruh sepeda motor tersebut berada di halaman rumah saksi Rohmattullah, kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** masuk ke halaman rumah saksi Rohmattullah dengan cara menaiki / meloncat pagar rumah $\pm$ 2 meter setelah terdakwa berhasil menaiki / meloncat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Rohmattullah,

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menuju pintu rumah dekat garasi yang terlihat tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** masuk kedalam rumah.

- Bahwa ketika masuk kedalam rumah terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** melihat ada lemari yang terletak disalah satu kamar di rumah saksi Rohmattullah kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** membuka paksa almari tersebut, setelah berhasil membuka almari terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** mengambil barang – barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil mengambil 6 (enam) Jam tangan berbagai merek tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** keluar kamar dan menuju ke Ruang Tamu dan mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** menaruh barang – barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat
- Bahwa kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** kemudian terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus



terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DONI KUSUMA BIN MATMUDJI** yang mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi **ROHMATTULLAH**, saksi **ROHMATTULLAH** merasa dirugikan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan dan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHMATTULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) jam tangan, satu unit TV Merk Samsung warna hitam, satu unit DVD warna hitam merk Polytron
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa ketika terjadi pencurian dengan pemberatan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Muhammad Fahad
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara memanjat



terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedai rumah dan membongkar lemari rumah

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 01.30 WIB saksi pulang rumah di Jalan Sidotopo Wetan Mulya 21 Surabaya dan sesampainya di depan rumah saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Fahad, dan didalam rumah saksi ada terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI, selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI bersama dengan saksi Muhammad Fahad serta warga mencarinya dan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI ditemukan diatas atap rumah, melihat hal tersebut saksi berteriak Maling....Maling.... sehingga terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI lari dari atap rumah satu keatap rumah lainnya, hingga akhirnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terjatuh dan diamankan oleh warga, ketika diamankan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI sedang menyimpan 6 jam tangan di saku celana ;
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polsek Kenjeran Surabaya ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan menyangkal keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MOCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21



Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama DONI KUSUMA BIN MATMUDJI berawal dari telpon masyarakat ke Polsek Kenjeran bahwa di Jalan Sidotopo Wetan Mulya ada pencuri tertangkap warga setelah saksi cek bersama team ternyata benar dan setelah saksi Tanya mengaku bernama DONI KUSUMA BIN MATMUDJI
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi amankan terlebih dahulu saksi melakukan interogasi secara lisan kemudian Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI mengakui terus terang atas perbuatannya telah mencuri dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci setelah masuk Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI langsung ke kamar menuju almari untuk dibuka paksa setelah almari berhasil dibuka paksa kemudian isi almari berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek, selanjutnya keruang tamu mengambil 1 (satu) buah TV merk LG, 1 (satu) unit DVD merk Polytron, dan barang hasil curiannya tersebut diatas beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White - Red No. Pol. L-6036-FV yang digunakan sebagai sarana telah saksi bersama team amankan sebagai barang bukti
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI, pada saat itu Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI sudah berhasil mengambil dan membawa keluar barang-barang hasil curiannya dari dalam rumah saksi Rohmattullah dan diletakkan dipinggir pagar untuk siap diangkat keluar rumah
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polsek Kenjeran Surabaya ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan mengingkari keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ARIEF. BP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :



- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama DONI KUSUMA BIN MATMUDJI berawal dari telpon masyarakat ke Polsek Kenjeran bahwa di Jalan Sidotopo Wetan Mulya ada pencuri tertangkap warga setelah saksi cek bersama team ternyata benar dan setelah saksi Tanya mengaku bernama DONI KUSUMA BIN MATMUDJI
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi amankan terlebih dahulu saksi melakukan interogasi secara lisan kemudian Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI mengakui terus terang atas perbuatannya telah mencuri dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci setelah masuk Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI langsung ke kamar menuju almari untuk dibuka paksa setelah almari berhasil dibuka paksa kemudian isi almari berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek, selanjutnya keruang tamu mengambil 1 (satu) buah TV merk LG, 1 (satu) unit DVD merk Polytron, dan barang hasil curiannya tersebut diatas beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White - Red No. Pol. L-6036-FV yang digunakan sebagai sarana telah saksi bersama team amankan sebagai barang bukti
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI, pada saat itu Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI sudah bertiasil mengambil dan membawa keluar barang-barang hasil curiannya dari dalam rumah saksi Rohmattullah dan diletakkan dipinggir pagar untuk siap diangkat keluar rumah ;



4. Saksi MUHAMMAD FAHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar dinding, kemudian masuk kedalam rumah dan membongkar lemari rumah
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI tersebut
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa yang dirugikan dengan adanya kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI adalah saksi Rohmattullah dan kerugiannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 01.10 WIB, saksi pulang rumah dari warung giras Jalan Sidotopo Dipo Surabaya ketika melintas di depan rumah saksi Rohmattullah saksi melihat terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI yang sedang mengangkat TV dan DVD, melihat hal tersebut saksi kembali kerumah dan menunggu di depan rumah, sekitar 20 menit kemudian pemilik rumah yaitu saksi Rohmattullah datang dan saksi memberitahu kalau ada terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI berada didalam rumah, kemudian saksi bersama warga mencarinya, selanjutnya



terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI ditemukan diatas atap rumah, melihat hal tersebut saksi berteriak Maling Maling... sehingga terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI lari dari atap rumah satu keatap rumah lainnya, hingga akhirnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terjatuh dan diamankan oleh warga, ketika diamankan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI sedang menyimpan 6 (enam) Jam tangan di saku celana ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan;
- Benar bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh pengacara / penasehat hukum
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar dinding, kemudian masuk kedalam rumah dan membongkar lemari rumah
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa DONI KUSUMA BIN 'MATMUDJI menaruh barang - barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat dan kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA



BIN MATMUDJI kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk ;
 - 1 (satu) buah TV merk LG ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Polytron ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white-red No. Pol, 6036 FV
- An. Susanti Rahayu alamat Gubeng Kertajaya 2 KA / 15 Surabaya ;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu **Primair** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana**, atau **Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana**, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan/membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan Alternative **Primair** sebagaimana diatur dan



diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama DONI KUSUMA BIN MATMUDJI Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.



Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu “

Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya - Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk ; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI melakukan pencurian berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron yang berada di Ruang Tamu pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan korban dengan cara menaiki / meloncat pagar rumah ± 2 meter setelah terdakwa berhasil menaiki / meloncat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Rohmattullah, selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menuju pintu rumah dekat garasi yang terlihat tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedalam rumah dan ketika masuk kedalam rumah terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI melihat ada lemari yang terletak disalah satu kamar di rumah saksi Rohmattullah kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI membuka paksa almari tersebut, setelah berhasil membuka almari terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI mengambil barang - barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil mengambil 6 (enam) Jam tangan berbagai merek tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin



pemilikinya kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI keluar kamar dan menuju ke Ruang Tamu dan mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menaruh barang - barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian keounvaaaan orang lain”

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron adalah kepunyaan saksi ROHMATTULLAH yang pada saat itu terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI ambil dari dalam rumah saksi ROHMATTULLAH yang beralamat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya milik saksi ROHMATTULLAH, yang diambil oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi



ROHMATTULLAH, sebagai pemilik 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron tersebut setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI .

Bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya - Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar setelah mengambil barang milik korban yaitu berupa 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron dengan cara menaiki / meloncat pagar rumah ± 2 meter setelah terdakwa berhasil menaiki / meloncat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Rohmattullah, selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menuju pintu rumah dekat garasi yang terlihat tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedalam rumah dan ketika masuk kedalam rumah terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI melihat ada lemari yang terletak disalah satu kamar di rumah saksi Rohmattullah kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI membuka paksa almari tersebut, setelah berhasil membuka almari terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI mengambil barang -



barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil mengambil 6 (enam) Jam tangan berbagai merek tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI keluar kamar dan menuju ke Ruang Tamu dan mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menaruh barang - barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “ Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.



Yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / pekarangan tersebut. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya - Alumni AHAEM- PETEHAEM).

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : Bahwa benar 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan Mulya No. 21 Surabaya dan pada saat kejadian saksi ROHMATTULLAH tidak sedang berada dirumah dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal sehari-hari dari saksi ROHMATTULLAH .

Dengan demikian unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Sidotopo Wetan



Mulya No. 21 Surabaya telah mengambil barang berupa 6 (enam) Jam tangan, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) unit DVD merek Polytron milik saksi Korban ROHMATTULLAH dengan cara menaiki / meloncat pagar rumah $\pm$ 2 meter setelah terdakwa berhasil menaiki / meloncat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Rohmattullah, selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menuju pintu rumah dekat garasi yang terlihat tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI masuk kedalam rumah dan ketika masuk kedalam rumah terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI melihat ada lemari yang terletak disalah satu kamar di rumah saksi Rohmattullah kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI membuka paksa almari tersebut, setelah berhasil membuka almari terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI mengambil barang - barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya berupa 6 (enam) Jam tangan berbagai merek yang disimpan didalam almari tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil mengambil 6 (enam) Jam tangan berbagai merek tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI keluar kamar dan menuju ke Ruang Tamu dan mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Rohmattullah selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI dibawa keluar rumah dan ditaruh dipinggir pagar dengan maksud agar mudah diangkat keluar namun ketika terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI menaruh barang - barang dipinggir pagar yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ada warga melihat kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI panik dan masuk kedalam rumah lagi untuk mencari cara keluar dari rumah milik saksi Rohmattullah tersebut selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kabur dengan cara naik kelantai atas namun ketika dilantai atas terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI terperosok dan terjatuh kerumah sebelah / tetangga dari saksi Rohmattullah setelah itu terdakwa DONI KUSUMA

Halaman 20 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY



BIN MATMUDJI bersembunyi namun tetap diteriaki maling selanjutnya warga masuk ramai-ramai menangkap terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI kemudian terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI diamankan oleh saksi Mochtar dan saksi Arief BP dan mengakui terus terang atas perbuatannya selanjutnya terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diproses lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana semua unsur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa DONI KUSUMA BIN MATMUDJI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus penuntutan maka berarti Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan ditahan maka sesuai Pasal 22 Ayat 4 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan Pasal 222 Ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan ROHMATTULLAH
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dimuka persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 162 dan Pasal 197 KUHP serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DONI KUSUMA Bin MATMUDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk ;
 - 1 (satu) buah TV merk LG ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Polytron ;

Dikembalikan kepada saksi ROHMATULLAH ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white-red No. Pol, 6036 FV
An. Susanti Rahayu alamat Gubeng Kertajaya 2 KA / 15 Surabaya ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2018**, oleh kami: **F.X HANUNG DWI W., SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ISJUAEDI, SH.MH.** dan **AGUS HAMZAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu **ARIS ANDRIANA, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **OKY MUJI ASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ISJUAEDI, SH.,MH.**

F.X HANUNG DWI W.,SH.,MH.

2. **AGUS HAMZAH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ARIS ANDRIANA ,SH.,MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 3162/Pid.B/2017/PN SBY